

1501780-66.2018.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

BRUNO SENA SANTOS

Vistos.

Bruno Sena Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 13.11.2018, por volta das 10:45 horas, na Rua Altos do Oiti, Jardim Helena, adquiriu e armazenou em depósito 56 porções de cocaína, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501780-66.2018.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501780-66.2018.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

BRUNO SENA SANTOS

Vistos.

Bruno Sena Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 13.11.2018, por volta das 10:45 horas, na Rua Altos do Oiti, Jardim Helena, adquiriu e armazenou em depósito 56 porções de cocaína, equivalente a 47,6g.

A fls. 76/77 foi concedida liberdade provisória ao réu, que teve sua revelia decretada a fls. 198/199.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 08, 14/15 e 114/115.

O réu, ouvido na polícia a fls. 04, negou os fatos. Já em juízo tornou-se revel.

Os PMs Glauco e Miramar receberam denúncia anônima pelo Copom de indivíduo que estaria no interior de um bar, praticando tráfico. A denúncia, inclusive, fornecia suas características e vestes, bem como o local onde estava escondida a droga, no caso uma calha que desaguava na rua.

Ao chegarem no local, encontraram o réu, com as características descritas, assim como a droga no exato lugar apontado. Eles então o teriam indagado e, embora de início negasse, veio depois a admitir a traficância.

Como bem ponderou a defesa, não se pode proferir uma condenação com base em denúncia anônima. Os milicianos informaram que o réu não foi pego com droga alguma nem tampouco comercializando entorpecentes. Não há, nessas circunstâncias, à míngua de outros elementos, como estabelecer liame seguro entre ele e a droga. Até a hipótese de que alguém pretendesse prejudicá-lo não pode ser descartada. Acrescente-se que a confissão informal relatada pelos PMs não foi reeditada sob o crivo do contraditório e, portanto, não gera esse efeito.

Diante de tal quadro, a única solução possível é mesmo a absolvição.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Bruno Sena Santos da acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

P.R.I.

São Paulo, 09 de dezembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito